PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Comarca de Vila Boa Esperança, 2ª Vara

Processo nº 0805173-90.2025.8.12.0099
Classe: Procedimento Comum Cível
Autor: Anselmo Rocha Teixeira
Réu: Estado de Mato Grosso do Sul e outro

DECISÃO

Vistos. Trata-se de ação de conhecimento proposta por Anselmo Rocha Teixeira em face do Estado de Mato Grosso do Sul e outro, em que busca compelir os requeridos a custear ou fornecer o medicamento deutetrabenazina nas dosagens de 6, 9 e 12 mg para o tratamento de sua doença.

Sobre a competência nas demandas de saúde, o STF fixou a seguinte tese no Tema 1.234:

> "Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC".

No caso, o parecer do NATJus esclareceu que o custo da caixa do medicamento nas dosagens de 6, 9 e 12 mg é, respectivamente, de R$ 14.437,48, R$ 21.656,22 e R$ 28.874,96 (item X). Além disso, o Questionário para Pedido Judicial de Medicamento, preenchido pelo médico que acompanha o autor, indica que o tratamento é contínuo.

Assim, verifica-se que o custo anual do tratamento supera o limite de alçada da Justiça Estadual, o que atrai a necessidade de a União compor o polo passivo, razão pela qual o processo deve ser remetido à Justiça Federal.

Posto isso, **reconheço a incompetência deste Juízo** e determino a remessa dos autos à Subseção Judiciária de Lagoa Clara da Justiça Federal em Mato Grosso do Sul, competente para processar e julgar o feito. Sem condenação em custas, pois defiro ao autor a justiça gratuita. Com o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e baixas e remetam-se os autos ao juízo competente.

Vila Boa Esperança, 16 de janeiro de 2026.

Carolina Duarte Mesquita
Juíza de Direito
(assinado digitalmente)